

한국문화예술위원회 상임감사

주의 · 시정(반환)

제 목 외부강의등 초과사례금 미신고 및 미반환

조 치 부 서 ■■■■■

관 련 자 ★★★ ◆◆◆

내 용

1. 업무 개요

한국문화예술위원회 임직원은 ‘자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등’의 활동을 할 때에는 위원회 「행동강령」과 「사무처직원 외부활동 운영지침」에 따라야 한다.

감사실은 2022년 문화체육관광부 종합감사 지적사항을 반영하여 2023년 3월 24일 정비된 「사무처직원 외부활동 운영지침」의 규정 준수 여부 점검 및 제도 개선점을 파악하기 위하여 2023년 1월부터 12월까지 예술위 ERP(통합행정정보시스템)의 신고 내역 570건과 외부기관에 위원회 임직원의 외부강의등 활동 자료 64건을 제출받아 검토하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

위원회 「행동강령」 제17조(외부강의등의 사례금 수수 제한)5항, 「사무처직원 외부활동 운영지침」 제5조(외부활동의 제한)3항 및 4항에 의하면, 임직원은 외부강의등 활동의 대가로서 초과하는 사례금을 받아서는 아니 되며 직원이 금액을 초과하는 사례금을 받은 경우에는 「행동강령」 제18조(초과사례금의 신고방법 등)3항에 따라 위원장에게 신고하고 제 공자에게 반환하도록 규정되어 있다.

또한, 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제10조(외부강의등의 사례금 수수

제한)1항에 따르면 외부강의등의 대가로서 대통령령으로 정하는 금액을 초과하는 사례금을 받아서는 아니 되며 동법 제23조(과태료 부과)4항에서는 초과하는 사례금을 신고 및 반환 조치를 하지 아니한 경우 500만원 이하의 과태료 부과한다고 명시하고 있다.

추가로 동법 제25조(수수가 제한되는 외부강의등의 사례금 상한액)와 위원회 「행동강령」 별표2에 따르면 공직유관단체 공직자는 1시간을 초과하여 강의 등을 하는 경우에 60만원을 초과하지 못하며 이 상한액에는 강의료, 원고료, 출연료 등 명목에 관계없이 외부강의등 사례금 제공자가 외부강의등과 관련하여 공직자등에게 제공하는 일체의 사례금을 포함한다고 명시되어 있다. 더불어 공직자등이 소속기관에서 교통비, 숙박비, 식비 등 여비를 지급받지 못한 경우에는 「공무원 여비 규정」 등 공공기관별로 적용되는 여비 규정의 기준 내에서 실비수준으로 제공되는 교통비, 숙박비 및 식비는 사례금에 포함되지 않는다고 명시되어 있다.

한편, 동법 제10조2항에 따르면 외부강의등을 요청한 자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 신고하지 않도록 명시되어 있으나, 위원회 「사무처직원 외부활동 운영지침」에서는 별도의 제한사항을 두지 않고 모든 외부강의등 활동에 대해 신고하도록 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ★★★ ◆◆◆은 [표 4]과 같이 ♥미술관 등 2개 기관으로부터 외부강의등을 요청받아 참석하여 외부강의등 활동의 대가로 대통령령으로 정하는 금액을 초과하는 사례금을 받았음에도 신고 및 반환하지 않아 「사무처직원 외부활동 운영지침」 제5조3항, 4항을 위반한 것으로 확인되었다.

[표 4] 초과사례금 미신고 및 반환 내역

연번	소속	성명	외부강의등 활동일자	활동 유형	요청기관명	내용	초과사례 금액(원)	비고
1	★★★	◆◆◆	2023-03-31	기고	♥미술관	○○○○ 강연 및 원고 작성	400,000	사례금 초과지급 (원고료)
2	★★★	◆◆◆	2023-04-26	강연	●전당	○○○○ 미래 강연	260,000	사례금 초과지급 (저작권료, 원고료)
합계							660,000	-

○ 연번 1의 경우 ♥미술관에서 ○○○○를 위한 예술문화강좌 강의를 요청한 건으로 강의료(60만원), 원고료(40만원) 명목으로 총 100만원을 지급하였고, ★★★ ◆◆◆은 각각 분리하여 신고 및 수령함. 사례금 상한액 60만원에는 명목에 관계없이 일체의 사례금을 포함하여야 하나 상한액을 초과하여 원고료 40만원을 수령하였고 이를 신고 및 반환하지 않음

○ 연번 2의 경우 ●전당에서 ○○○○ 미래에 대한 강연을 요청한 건으로 강의료(60만원), 유튜브 송출 저작권료(20만원), 원고료(6만원), 여비(9만원) 명목으로 총 95만원을 지급하였고 ★★★ ◆◆◆ 역시 총 95만원으로 신고 및 수령함. 사례금 상한액 60만원에는 명목에 관계없이 일체의 사례금을 포함하여야 하나 상한액을 초과하여 저작권료 20만원, 원고료 6만원을 수령하였고 이를 신고 및 반환하지 않음(여비의 경우 별도 지급이 가능하여 제외)

4. 관련자 주장 및 판단

답변서를 받아 본 결과 관련자는 [표 4] 연번 1의 경우, 사례금 상한액을 초과하여 수령한 원고료는 강의와는 별개로 강의 내용을 기반으로 한 출판물을 발간하기 위한 요청건으로 이해하였다고 설명하였고 [표 4] 연번 2의 경우, 신고 전 강의료 이외의 저작권료 및 원고료 수령 여부에 대해 관리부서인 ■■■■■ 담당자에게 문의 후 문제없다는 답변에 따라 신고 및 수령하였다고 설명하였다. 또한 초과분에 대해 반환 예정이라고 답변하였다.

이에 관하여 관련자의 주장과 관련 자료를 검토한 결과 [표 4] 연번 1의 경우, 요청기관인 ♥미술관에서는 ○○○○를 위한 예술문화강좌 강의와 강의를 위한 원고 작성을 요청한 것으로 추후 강의 원고를 바탕으로 출판물로 발간할 계획이 있었으나 무산됨을 확인하였다. 또한, ♥미술관 담당자가 사례금 상한액에는 명목에 관계없이 일체의 사례금을 포함한다는 사실을 인지하지 못하고 착오 지급한 것으로 확인되었다.

[표 4] 연번 2의 경우, 요청기관인 ●전당에서는 내부규정에 의거하여 유튜브 송출 저작권료 및 원고료를 지급하였는데 담당자가 사례금 상한액에는 명목에 관계없이 일체의 사례금을 포함한다는 사실을 인지하지 못하고 착오 지급한 것을 확인하였다. 관리부서인 ■■■■■ 담당자 역시 사례금 상한액 기준을 인지하지 못하고 요청기관을 통해 확인한 내용만을 관련자에게 안내한 것으로 확인되었다.

관련자는 초과사례금을 고의적으로 수령하였다기보다 규정 미숙지에 따른 단순 실수로 판단되나 부주의가 인정됨에 따라 경각심 고취를 위하여 ‘주의’를 촉구하며 해당 초과사례금은 제공자에게 ‘반환’하여야 한다.

조치할 사항

한국문화예술위원회 위원장은

외부강의등 활동을 수행하면서 초과사례금을 받고도 신고 및 반환하지 않은 1인을 대상으로 「감사규정」 제26조, 「인사관리규정」 제44조2에 따라 ‘주의’ 처분하시고, 초과사례금은 제공자에 반환할 것을 ‘시정’ 요구합니다. [주의 및 시정(반환)]

[관련자]

○ ★★★

○○○



주의 및 시정(반환)